

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3129/2536

นาย ไชยวัฒน์ คันธธาศิริ
นาย สุธี กังสวิวัฒน์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 448, มาตรา 1336, มาตรา 1382

โจทก์โอนที่ดินพร้อมตึกแถวพิพาทให้จำเลยเพื่อเป็นหลักประกันการที่โจทก์รับ
วิทยุจากห้างหุ้นส่วนจำกัดปิยะวิทยุไปจำหน่ายและคู่กรณีไม่มีหนี้ต่อกันแล้ว จำเลย
จึงต้องโอนที่ดินและตึกแถวพิพาทคืนโจทก์ เมื่อจำเลยไม่ยอมโอนคืน โจทก์จึงฟ้อง
จำเลยเช่นนี้เป็นกรณีที่โจทก์ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินฟ้องเรียกติดตามเอาทรัพย์สินพิพาท
คืนจากจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336ซึ่งไม่มีกำหนด
เวลาให้เจ้าของทรัพย์สินใช้สิทธิเช่นนี้ เว้นแต่จะถูกจำกัดด้วยอายุความได้สิทธิ เมื่อไม่
ปรากฏว่าโจทก์ถูกจำกัดด้วยอายุความได้สิทธิ ดังนั้นคดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่
43438 แขวงสามเสนใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พร้อมตึกแถวเลขที่ 108/10
เมื่อปี 2515 โจทก์ได้ติดต่อนำสินค้าน้ำจืดวิทยุและเครื่องเสียงจากห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปิยะวิทยุและนายอาโปแซ่ไค้ว ไปจำหน่าย นายอาโปจึงให้โจทก์โอนที่ดินดังกล่าวใส่
ชื่อจำเลยเพื่อเป็นประกันหนี้ เนื่องจากห้างหุ้นส่วนจำกัดปิยะวิทยุและนายอาโปไม่
สามารถมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ ต่อมาในปี 2526 โจทก์และห้างหุ้น

ส่วนจำกัดปิยะวิทยุและนายอาไปไม่มีหนี้ต่อกัน โจทก์จึงแจ้งให้จำเลยโอนที่ดินพร้อม
ตึกแถวคืนโจทก์ แต่จำเลยไม่คืน

จำเลยให้การว่า เมื่อปี 2515 กิจการค้าของโจทก์ขาดทุนและมีหนี้สินมาก
โจทก์จึงโอนขายที่ดินพร้อมตึกแถวพิพาทแก่จำเลยในราคา 200,000 บาท และโจทก์
ฟ้องคดีเมื่อเกินสิบปีแล้ว จึงขาดอายุความ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 43438 แขวงสามเสนใน
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ให้แก่โจทก์ และให้จำเลยไปจดทะเบียนโอนที่ดินตาม
โฉนดดังกล่าวพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้โจทก์โดยปลอดจำนองและภาระผูกพันใด ๆ หาก
จำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยแทน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีเหตุผลน่าเชื่อว่าโจทก์ได้จดทะเบียนโอนที่ดินพร้อม
ตึกแถวพิพาทให้จำเลยเพื่อเป็นหลักประกันการที่โจทก์รับวิทยุจากห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปิยะวิทยุไปจำหน่าย เมื่อโจทก์กับห้างหุ้นส่วนจำกัดปิยะวิทยุไม่มีหนี้ต่อกันแล้ว
จำเลยต้องโอนที่ดินพร้อมตึกแถวพิพาทคืนโจทก์ ที่จำเลยฎีกาว่าได้ซื้อที่ดินและ
ตึกแถวพิพาทไว้โดยสุจริตมีค่าตอบแทนและได้จดทะเบียนการโอนแล้วจึงฟังไม่ขึ้นที่
จำเลยฎีกาว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความนั้น เห็นว่าเมื่อจำเลยไม่ยอมโอนคืนที่ดินพร้อม
ตึกแถวพิพาทแก่โจทก์ โจทก์จึงฟ้องจำเลยเช่นนี้เป็นกรณีที่โจทก์ในฐานะเจ้าของ
ทรัพย์สินฟ้องเรียกติดตามเอาทรัพย์สินพิพาทคืนจากจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1336 ซึ่งไม่มีกำหนดเวลาให้เจ้าของทรัพย์สินเช่นนี้ เว้นแต่จะถูก

จำกัดด้วยอายุความได้สิทธิ เมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์ถูกจำกัดด้วยอายุความได้สิทธิ ดังนั้นคดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

พิพากษายืน

(บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ นิชโรจน์-เสมอ อินทรศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>